

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE USUARIO FINAL (EULA)

PLATAFORMA: WAITSENDER | TEINEK SOLUTIONS

IMPORTANTE — LEA ATENTAMENTE: ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EN ADELANTE, EL "CONTRATO" O "EULA") ES UN ACUERDO LEGAL VINCULANTE CELEBRADO ENTRE USTED (PERSONA FÍSICA O MORAL, EN ADELANTE DENOMINADO INDISTINTAMENTE COMO EL "USUARIO" O EL "LICENCIATARIO") Y **TEINEK SOLUTIONS** (EN ADELANTE DENOMINADO COMO EL "LICENCIANTE" O EL "DESARROLLADOR").

AL DESCOMPRIMIR, INSTALAR, COPIAR O DE CUALQUIER FORMA EJECUTAR EL SOFTWARE DENOMINADO **WAITSENDER** (EN ADELANTE, EL "SOFTWARE"), EL USUARIO ACEPTA QUEDAR IRREVOCABLEMENTE OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTAS CLÁUSULAS, NO DESCOMPRIMA, NI INSTALE, NI UTILICE EL SOFTWARE, DEBIENDO ELIMINAR CUALQUIER COPIA EN SU PODER DE MANERA INMEDIATA.

CLÁUSULA PRIMERA. CONCESIÓN DE LICENCIA Y ALCANCE

1. **Concesión Limitada:** El Licenciente otorga al Licenciataro una licencia de uso personal o empresarial interno, revocable, no exclusiva, intransferible y sin derecho a sublicenciar, para ejecutar la versión binaria compilada del Software exclusivamente en los dispositivos informáticos autorizados.
2. **Reserva Absoluta de Derechos:** El Software se entrega bajo régimen de licenciamiento, no de enajenación ni venta de propiedad intelectual. Todos los derechos sobre el código fuente, diseño gráfico, logotipos, arquitecturas algorítmicas, flujos de trabajo e interfaces son propiedad exclusiva de Teinek Solutions.
3. **Prohibiciones Expresas:** Queda terminantemente prohibido al Licenciataro o a sus dependientes:
 - Descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar o intentar derivar el código fuente del Software o de los módulos contenidos en su directorio `_internal/`.
 - Arrendar, prestar, vender, redistribuir, sublicenciar, compartir o poner a disposición de terceros el Software en redes públicas o servicios compartidos tipo SaaS sin contrato comercial expreso.
 - Modificar, alterar o suprimir los avisos de derechos de autor, marcas registradas o leyendas de reserva de derechos incorporadas en el Software.

CLÁUSULA SEGUNDA. ARQUITECTURA ON-PREMISE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. **Residencia Estricta Local:** El Software opera como una solución nativa ejecutada localmente (*On-Premise*). Teinek Solutions no almacena, sincroniza, procesa, accede ni recopila las libretas de direcciones, nombres, números telefónicos, bitácoras ni contenidos de los mensajes gestionados a través de WaitSender.
2. **Rol de Responsable del Tratamiento:** Conforme a la legislación vigente de protección de datos personales (incluyendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en México, el RGPD en Europa y legislaciones concordantes):
 - El Usuario ostenta la condición legal única de **Responsable del Tratamiento** de la totalidad de datos incorporados al Software.
 - El Usuario declara y garantiza bajo protesta de decir verdad que toda persona incluida en sus listas de destinatarios otorgó su consentimiento expreso, previo e informado (*Opt-In*) para recibir comunicaciones, asumiendo el Usuario toda sanción, querrela o procedimiento resarcitorio por envíos no solicitados.

CLÁUSULA TERCERA. INDEPENDENCIA Y DESLINDE DE PLATAFORMAS TERCERAS

1. **Inexistencia de Nexo Corporativo:** WaitSender es un desarrollo independiente de Teinek Solutions y no guarda relación comercial, aval, patrocinio ni conexión formal con **Meta Platforms, Inc., WhatsApp LLC, Green API, Groq, Inc., OpenAI, LLC ni Anthropic PBC.**
2. **Riesgo Operativo Asumido por Automatización:** El Usuario reconoce que el uso de tecnologías de emulación periférica o integraciones no oficiales de mensajería puede infringir los Términos de Servicio o Políticas de Uso Aceptable de WhatsApp LLC. La utilización del Software se ejecuta bajo la **entera y exclusiva responsabilidad y riesgo del Usuario.**

CLÁUSULA CUARTA. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR SANCIONES Y BANEOS

Bajo ninguna circunstancia Teinek Solutions, sus desarrolladores, directivos o empleados serán responsables ante el Usuario ni ante terceros por:

1. **Bloqueo o Suspensión de Líneas:** La inhabilitación temporal o permanente, restricción o baneo del número telefónico emisor o de la cuenta de WhatsApp vinculada.

2. **Pérdidas Comerciales y Lucro Cesante:** Pérdidas financieras directas o indirectas, interrupción de negociaciones, daño a la imagen corporativa o costos derivados de sanciones impuestas por proveedores de mensajería o autoridades reguladoras de consumo (como PROFECO u homólogos).

CLÁUSULA QUINTA. GOBERNANZA DE IA Y PRINCIPIO HUMAN-IN-THE-LOOP

1. **Tratamiento por Proveedores Externos de IA:** El uso de herramientas de asistencia y pulido de textos transmite el contenido del mensaje mediante conexiones cifradas a los proveedores seleccionados por el Usuario (OpenAI, Groq o Anthropic) empleando las claves API provistas por el Usuario. El Licenciatarario se obliga a no ingresar contraseñas, secretos comerciales ni datos personales sensibles en dichos campos.
2. **Supervisión Humana Obligatoria:** Las tecnologías de IA generativa operan bajo modelos estadísticos y pueden producir imprecisiones fácticas (*alucinaciones*). El Usuario asume el compromiso legal ineludible de revisar, editar y aprobar personalmente cada texto antes de su despacho. Teinek Solutions no responde por precios, ofertas o declaraciones alucinadas por la IA.

CLÁUSULA SEXTA. POLÍTICA DE USO ACEPTABLE Y RESCISIÓN

El Licenciatarario se obliga expresamente a abstenerse de usar el Software para:

- Enviar comunicaciones masivas comerciales no solicitadas (**SPAM**).
- Distribuir esquemas fraudulentos, engañosos, phishing, material calumnioso o ilícito.
- Procesar bases de datos adquiridas de forma ilegítima o mediante extracción no consentida (*scraping*).

El incumplimiento comprobado de esta cláusula facultará a Teinek Solutions para revocar de pleno derecho la licencia y dar por terminado el soporte técnico sin derecho a reembolso.

CLÁUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

El Software se suministra "**tal cual**" (**AS IS**) y "**según disponibilidad**" (**AS AVAILABLE**), sin garantías de ningún tipo respecto a su continuidad frente a futuras modificaciones en interfaces web de terceros. En ningún caso la responsabilidad económica total acumulada del Licenciante excederá el importe efectivamente pagado por el Usuario por la adquisición de la licencia de WaitSender durante los últimos doce (12) meses anteriores al hecho causante.

CLÁUSULA OCTAVA. LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN Y FUERO

El presente Contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación federal y local aplicable en los **Estados Unidos Mexicanos**.

Para la resolución de cualquier litigio, desacuerdo o reclamación dimanante del presente instrumento, las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por la ubicación de sus terminales de cómputo, sometiéndose formal e irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de los **Tribunales Competentes con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México**.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN

Fecha de Aceptación: _____

Razón Social / Organización: _____

Nombre del Representante Autorizado: _____

Firma del Licenciario: _____